

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5078282-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: MILENA MONTEIRO DE SOUZA

PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO, ESPECIALMENTE QUANDO NÃO ESGOTADOS OS MEIOS MENOS DRÁSTICOS PARA FAZER CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL INTERLOCUTÓRIO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, a fim de cassar a decisão impugnada, que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, em violação ao art. 100 da CF. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5078282-55.2024.4.02.5101

510014999341 .V3

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5078282-55.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: MILENA MONTEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso contra medida cautelar contra a determinação de expedição de RPV pelo juízo de origem.

Entretanto, esta espécie recursal é incabível contra a decisão ora atacada, dadas as limitações dos arts. 4º e 5º da Lei 10.259/01. E diante da irrecorribilidade da decisão vergastada, recebo este instrumento como mandado de segurança.

A decisão de concessão da tutela provisória de urgência foi proferida em 21/03/2024 (conforme evento 8, DESPADEC1 dos autos originários), "para determinar aos réus o fornecimento, no prazo de 10 dias, do equipamento CPAP (aparelho de pressão aérea contínua positiva), máscara nasal modelo AIR FIT N20, tamanho M, além da traqueia, à autora. Tendo em vista que se trata de insumo de custo não excessivamente elevado e pretendendo tornar mais eficaz o cumprimento desta ordem, dirijo o cumprimento da tutela de urgência primeiramente ao Município de São João de Meriti, ente político que por meio da portaria n. 370/2008 do Ministério da Saúde tem a função de viabilizar a manutenção e acompanhamento domiciliar dos pacientes para o caso, bem como corresponde ao ente mais próximo da paciente, pelo que desponta a sua proximidade e celeridade em atender a parte autora; salvo em caso de comprovação de ausência de financiamento do CPAP, nos autos, caso em que deverá ser dirigido o presente cumprimento à União Federal em razão de sua responsabilidade pelo financiamento do aparelho, nos termos da fundamentação supra."

O juízo ressaltou que "Conforme o parecer emitido pelo NAT (evento 6, PARECER1), o aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP) está indicado ao quadro clínico da parte Autora - Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono - Grave. (...) o laudo médico acostado com a inicial (evento 1, LAUDO3) atesta que a parte autora é portadora

da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, de grave intensidade, podendo ocasionar acidente automobilístico, morte por doença cardiovascular, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, acidente vascular encefálico e resistência insulínica (pré-diabete) dentre outras consequências. (...) Por fim, está também presente o perigo da demora, uma vez que, como esclarecido pelo NAT, “a não realização do tratamento prescrito à Autora, poderá ocasionar comprometimento de função e risco de morte”.

Diante do descumprimento da medida, em 01/07/2024, o juízo redirecionou a medida em face do Estado do Rio de Janeiro (evento 52, DESPADEC1), determinando “o sequestro da quantia de R\$ 6.023,95 (seis mil e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), conforme apresentado pela parte autora (evento 50, PET1) que deverá ser realizada junto à Caixa Econômica Federal, agência 0199, tipo de conta 006, conta-corrente n.º 00000802-0, CNPJ 42.498.717-0001-55 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, devendo a quantia ser depositada em conta judicial, junto à agência 0185, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, à disposição dessa 2ª Vara Federal de Nova Iguaçu, vinculada ao presente processado.”.

Diante do descumprimento da medida, depois de ter tentado o cumprimento da tutela em face do Município e, ato seguinte, do Estado, o juízo proferiu nova decisão, em 01/10/2024, direcionando o cumprimento da tutela à União, determinou a expedição de RPV em face da União.

Contra esta decisão, a União apresentou o instrumento que ora se analisa.

A União sustenta que a expedição de RPV antes do trânsito em julgado violaria o art. 100 da CRFB.

O pedido liminar foi deferido.

Não foram prestadas informações pela autoridade impetrada.

A parte autora do processo de origem manifestou-se, requerendo a manutenção da decisão impugnada.

O Ministério Público Federal não apresentou parecer.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O art. 98, I, da CR dispõe que os juizados especiais, competentes para o julgamento de causas cíveis de menor complexidade, devem ser dotados de procedimentos sumaríssimos. Trata-se de, portanto, de sistema processual simplificado, célere, que preze pela economia dos atos processuais e pela brevidade da prestação jurisdicional.

Tal sistemática é claramente observada quando o art. 5º da Lei 10.259/2001 estabelece que somente caberá recurso, no âmbito dos JEFs, para atacar a sentença, abrindo uma única exceção que seria a situação tratada no art. 4º.

*Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir **medidas cautelares** no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.*

*Art. 5º **Exceto nos casos do art. 4º**, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*

Com efeito, em 1.ª instância, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, as decisões interlocutórias não são recorríveis. A única exceção é a impugnação de decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisórias de urgência, o que não é o caso dos autos.

Por estas razões, como já antecipado, recebo a impugnação como mandado de segurança.

No caso, tem-se, no mérito, que a regra constitucional sobre precatório/RPV não é absoluta e pode ceder espaço, em juízo de ponderação, ao direito à saúde, que demanda efetiva e imediata tutela jurisdicional:

*“A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à CF. **Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes.**” (AI 553.712-AgrR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-5-2009, Primeira Turma, DJE de 5-6-2009.)*

Todavia, o juízo não determinou o bloqueio de valores, mas a expedição de RPV.

Destaco que o STJ há muito sedimentou, em tese de recurso especial repetitivo (**Tema Repetitivo 84**), que **é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos para portadores de doença grave, havendo nos autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo essa obrigação, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.** Isso porque, diante das circunstâncias do caso concreto, cabe ao magistrado aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma. Não se deve olvidar, também, a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, que, no caso, consubstancia-se na preservação da saúde em detrimento dos princípios do Direito Financeiro ou Administrativo. Deve-se concluir que, **em situações de inconciliável conflito entre o direito fundamental à saúde e o da impenhorabilidade dos recursos da Fazenda Pública, prevalece o primeiro sobre o segundo:**

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.

(REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.)

Portanto, o cumprimento da tutela deve ocorrer pelos meios executivos a disposição do juízo, sejam **indiretos**, como a cominação de astreintes, **ou diretos**, como o sequestro (bloqueio) de valores do devedor em última medida, quando as ferramentas menos drásticas se mostrarem ineficazes.

No caso, **o juízo impetrado não adotou nenhuma medida menos drástica previamente à determinação da expedição da RPV.**

Entrementes, **no PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS n° 0004848-88.2022.2.00.0000, o CNJ recomendou aos magistrados que, ao prolatarem decisão de sequestro de verbas públicas, encaminhem o teor da ordem judicial diretamente ao Secretário de Orçamento Federal do Ministério da Economia**, a quem compete a indicação dos recursos orçamentários e demais providências necessárias à disponibilização da dotação respectiva ao Tribunal Regional Federal. Em sentido semelhante, diante da execução da medida em face de outros entes federativos, deve ser adota igual ação em face dos congêneres ao Secretário de Orçamento em âmbito estadual e municipal.

Em seu voto, o relator do pedido, o Conselheiro Presidente Humberto Martins destacou que, em se tratando de decisões que determinem o sequestro de valores da Fazenda Pública, em especial as decisões de natureza provisória, que envolvam o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico pelo Poder Público, **"(...) não deve ser adotada a prática de encaminhar a ordem ao presidente do Tribunal, como se estivesse submetendo precatórios e requisições de pequenos valores (RPV). A ordem de sequestro, portanto, deve ser encaminhada diretamente à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia pelo o magistrado prolator da decisão, a quem compete, inclusive, a adoção de outras medidas que entender cabíveis para assegurar o cumprimento da decisão."**

No caso de origem, o laudo médico acostado com a inicial (evento 1, LAUDO3) atesta que a parte autora é portadora da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono, de grave intensidade, podendo ocasionar acidente automobilístico, morte por doença cardiovascular, hipertensão arterial, arritmias cardíacas, acidente vascular encefálico e resistência insulínica (pré-diabete) dentre outras consequências, bem como o está também presente o perigo da demora, uma vez que, como esclarecido pelo NAT (evento 6, PARECER1 dos autos de origem), **"a não realização do tratamento prescrito à Autora, poderá ocasionar comprometimento de função e risco de morte".**

TODAVIA, O JUIZO NÃO PODE DETERMINAR EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRANSITO EM JULGADO SEM QUE BUSQUE MEDIDAS MENOS INVASIVAS, COMO MEIOS EXECUTIVOS INDIRETOS, ANTE A IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA! ISSO ANTECIPA O TRANSITO EM JULGADO E TORNA INOCUO QUALQUER MEDIDA RECURSAL! POR ISSO É A ULTIMA MEDIDA A SER ADOTADA!

Ante o exposto, **voto por CONCEDER A SEGURANÇA**, a fim de cassar a decisão impugnada, que determinou a expedição de RPV antes do trânsito em julgado, em violação ao art. 100 da CF. Custas pela impetrante. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009. **A presente decisão foi**

REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se, à exceção do MPF que alegou inexistir interesse público a justificar sua atuação no feito. Comunique-se o Juizado Especial Federal de origem. Transitado em julgado, certifique-se e, após, dê-se baixa e arquivem-se.